



Nr. 207 Kabinettsitzung vom 17. Februar 1922, 17 Uhr

R 43 I/1374 , Bl. 164-168

Anwesend: Wirth, Bauer, Köster, Hermes, Schmidt, Radbruch, Giesberts, Groener; StS Hemmer, von Feldmann, Müller, Walther, von Simson, Huber, Brugger; MinDir. Meissner, Müller, Brecht, Ritter; MinR Besser, Bender; Postrat Schneider; Oberst Lademann; Hauptmann Roenneberg; RbkPräs. Havenstein; RbkVPräs. von Grimm; für Preußen: StS Göhre; Protokoll: RegAss. von Stockhausen.

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

1. Streitfrage, ob die Betriebe der Reichspostverwaltung und der Reichsbank als „Betriebe mit wirtschaftlichen Zwecken“ im Sinne der §§ 66 und 71 des Betriebsrätegesetzes anzusehen sind.
2. Entwurf eines Gesetzes über einen vorläufigen Handelsvertrag zwischen dem Deutschen Reiche und dem Königreiche der Serben, Kroaten und Slovenen.
3. Entwurf eines Gesetzes, betreffend elsaß-lothringische Rechtsangelegenheiten.
4. Tätigkeit der Kommission zur Vereinfachung und Vereinheitlichung. [vertagt]
5. Entwurf eines Erlasses über die Dienstsiegel und Richtlinien für die Anfertigung von Dienstsiegeln.
6. Entwurf von Grundsätzen für die Anstellung der Inhaber eines Versorgungsscheines. [...]
7. Notstandsmaßnahmen im Falle eines Streiks
8. Einladung der Vereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände zu ihrer Generalversammlung am 8. März in Köln. [...]
9. Eintritt in das Ehrenpräsidium der Ausstellung für Siedlungs- und Sozialfürsorge und -arbeit in Magdeburg. [...]

1. Streitfrage, ob die Betriebe der Reichspostverwaltung und der Reichsbank als „Betriebe mit wirtschaftlichen Zwecken“ im Sinne der §§ 66 und 71 des Betriebsrätegesetzes¹ anzusehen sind.

Ministerialdirektor Ritter begründet die Auffassung des Reichsarbeitsministers, die dahin geht, daß sowohl Reichsbank wie Reichspost als „Betriebe mit wirtschaftlichen Zwecken“ im Sinne der §§ 66 und 71 des Betriebsrätegesetzes anzusehen seien².

Exzellenz Havenstein tritt der Auffassung des Reichsarbeitsministeriums entgegen. Keineswegs sei die Reichsbank ein Institut, das auf rein wirtschaftliche Basis gestellt und nur wirtschaftlichen Zwecken zu dienen bestimmt sei. Die Reichsbank übe vielmehr ein Hoheitsrecht des Staates aus. Er müsse es daher ablehnen, in der Reichsbank einen wirtschaftlichen Betrieb im Sinne des Betriebsrätegesetzes zu sehen³.

Reichsminister der Justiz Dr. Radbruch tritt der Auffassung *Exzellenz Havensteins* entgegen und begründet aus rein rechtlichen Gesichtspunkten die Auffassung des Reichsarbeitsministers.

Reichspostminister Giesberts betont hauptsächlich, daß die Durchführung der Forderungen, die sich aus der Stellungnahme des Reichsarbeitsministers ergeben würde, aus finanziellen Gründen unmög-

¹ Die §§ 66 und 71 des Betriebsrätegesetzes gestehen „Betrieben mit wirtschaftlichen Zwecken“ Betriebsräte zu, deren Aufgabe es sein sollte, „die Betriebsleitung durch Rat zu unterstützen, um dadurch mit ihr für einen möglichst hohen Stand und für möglichste Wirtschaftlichkeit der Betriebsleistungen zu sorgen“ oder „an der Einführung neuer Arbeitsmethoden fördernd mitzuarbeiten“. Die Betriebsräte solcher Betriebe sollten ferner u. a. das Recht besitzen, „vom Arbeitgeber zu verlangen, daß er dem Betriebsausschuß, oder, wo ein solcher nicht besteht, dem Betriebsrat, soweit dadurch keine Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse gefährdet werden und gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenstehen, über alle den Dienstvertrag und die Tätigkeit der Arbeitnehmer berührenden Betriebsvorgänge Aufschluß gibt und die Lohnbücher und die zur Durchführung von bestehenden Tarifverträgen erforderlichen Unterlagen vorlegt.“ (RGL. 1920, S. 161 und 163).

² Der „Bericht“ des RArbMin. vom 18.1.22 an den StSRkei führte zur Vorgeschichte der Streitfrage aus: „Zwischen Reichspostverwaltung und Reichsbank einerseits und ihren gesetzlichen Betriebsvertretungen andererseits bestehen seit längerer Zeit Meinungsverschiedenheiten darüber, ob die Betriebe dieser Zweige der Reichsverwaltung „Betriebe mit wirtschaftlichen Zwecken“ im Sinne des § 66 Ziffer 1 und 2, § 71 des Betriebsrätegesetzes sind. Diese Meinungsverschiedenheiten haben bezüglich der Reichs-, Post- und Telegraphenverwaltung bereits zu den kleinen Anfragen Nr. 753 und Nr. 1110 des Abgeordneten Benders geführt (Nr. 1892 und Nr. 2831 der Drucksachen des RT), die in den Sitzungen des Reichstags am 3. 5. und 8.11.1921 beantwortet worden sind. Der vorläufige Reichswirtschaftsrat ist gemäß § 93 Ziffer 3, §§ 94, 103 zur Entscheidung der Streitigkeit angerufen worden. Er hat das Verfahren mit Rücksicht auf das Vorbringen einer der beteiligten Verwaltungen, daß die Reichsregierung selbst zu der Streitfrage Stellung nehmen wolle, einstweilen ausgesetzt. Auf Veranlassung der Reichskanzlei hat am 15.7.1921 eine Aussprache zwischen Vertretern des Reichsarbeitsministeriums, des Reichsschatzministeriums, des Reichspostministeriums, des Reichsverkehrsministeriums, des Reichsfinanzministeriums, des Reichsjustizministeriums und des Reichsbankdirektoriums über die strittige Frage stattgefunden. Eine Verständigung ist nicht erzielt worden. – Auf Grund einer in der Besprechung getroffenen Vereinbarung haben das Reichsarbeitsministerium und das Reichsjustizministerium sich zu der strittigen Frage in den abschriftlich beiliegenden Gutachten geäußert und sind übereinstimmend zu dem Ergebnis gekommen, daß die Reichspost- und Telegraphenverwaltung und die Reichsbank „Betriebe mit wirtschaftlichen Zwecken“ im Sinne des Betriebsrätegesetzes sind. Der Herr Staatssekretär der Reichskanzlei hat durch Schreiben vom 3.1.1922 das Reichsarbeitsministerium als das für die Auslegung des Betriebsrätegesetzes federführende Ministerium gebeten, die Frage durch Vorlage an das Kabinett zur Entscheidung zu bringen. Das Reichsarbeitsministerium schlägt vor, die Entscheidung dahin zu treffen, daß die Reichspost- und -telegraphenverwaltung und die Reichsbank Betriebe mit wirtschaftlichen Zwecken im Sinne des Betriebsrätegesetzes sind. Diese Entscheidung würde rechtlich nur eine Meinungsäußerung des Arbeitgebers darstellen und für die Entscheidung des vorläufigen Reichswirtschaftsrates nicht bindend sein.“ (R 43 I/2066, Bl. 195 f.).

³ Siehe dazu auch die Ausarbeitung des Reichsbankdirektoriums vom 18.4.1921 (R 43 I/2066, Bl. 133–138). Das Reichsbankdirektorium hatte für die Ausführungen *Havensteins* folgende Protokollfassung vorgeschlagen: „*Exzellenz Havenstein* tritt der Auffassung des Reichsarbeitsministeriums entgegen. Der Begriff eines Unternehmens mit wirtschaftlichen Zwecken werde im Privatrecht (§ 21 BGB) durch die herrschende Meinung dahin definiert, daß die Unternehmung die unmittelbare Erlangung wirtschaftlicher Vorteile oder die unmittelbare Abwehr wirtschaftlicher Nachteile für den Verein selbst oder seine Mitglieder erstreben müsse. Davon sei bei der Reichsbank keine Rede; Vorteil und Nachteil der Reichsbank oder ihrer Anteilseigner schieden für ihre Gesamtpolitik und Gesamttätigkeit als völlig belanglos aus, sie diene nur der Allgemeinheit. Die Reichsbank könne ferner aus dem Grunde nicht unter die §§ 66 und 71 des Betriebsrätegesetzes fallen, weil das Wesen ihrer gesetzlichen Aufgabe und Tätigkeit die Verwaltung des staatlichen Hoheitsrechtes der Geldschöpfung (Notenprivileg), der Regelung des Geldumlaufs und des Schutzes der Währung sei, und ihr deshalb die Eigenschaft einer staatlichen Hoheitsverwaltung zukomme. Aber ganz abgesehen davon könnten als Betriebe mit wirtschaftlichen Zwecken im Sinne des Betriebsrätegesetzes solche Betriebe nicht angesehen werden, die auf einen reinen Beamtenkörper aufgebaut seien, bei denen alle wesentlichen Leistungen zur Erreichung des Betriebszweckes durch Beamte ausgeübt würden und bei denen Vertragsangestellte nur vorübergehend oder nur mit mehr oder weniger mechanischen Arbeitsleistungen beschäftigt würden. Dies treffe aber bei der Reichsbank und, soweit er sehe, auch bei der Reichspost zu.“ (R 43 I/1374, Bl. 170 und 2066, R 43 I/2066, Bl. 231 f.).

lich sei. Die Kosten für die Einrichtung des Betriebsrätegesetzsystems der Postverwaltung würden sehr bedeutend sein. Außerdem sei es unmöglich, daß die Betriebsräte gerade in der jetzigen Zeit sich der Personalfrage zuwendeten. Dadurch würde jede Ersparnis am Personal unmöglich gemacht werden, da erfahrungsgemäß Betriebsräte Vorstellungen in dieser Hinsicht nur schwer zugänglich seien.

Exzellenz Havenstein wendet sich gegen die Auffassung des Herrn Reichsministers der Justiz und betont nochmals, daß die Reichsbank ein Hoheitsrecht des Staates ausübe.

Postrat Dr. Schneider schließt sich der Auffassung *Exzellenz Havensteins* bezüglich der Post an. Die Post sei eine reine Hoheitsverwaltung. In ähnlichem Sinne hätten sich sowohl das Reichsgericht als das Oberverwaltungsgericht ausgesprochen. Was die Eisenbahn betreffe, so sei hier die Frage besonders in der Verfassung geregelt. Die Postverwaltung steht hinsichtlich der Frage der Hoheitsverwaltung anders da als die Eisenbahnverwaltung; so gäbe es wohl einen Postzwang, aber keinen Eisenbahnzwang, auch hätte die Post ein besonderes Strafverfahren.

Reichsminister der Justiz Dr. Radbruch betont, daß der vorläufige Reichswirtschaftsrat zu entscheiden habe, und daß eine Stellungnahme des Kabinetts nicht erforderlich sei.

Der *Reichskanzler* hält eine Stellungnahme des Kabinetts durchaus für geboten.

Vizekanzler Bauer unterscheidet in der ganzen Angelegenheit zwischen Rechts- und Zweckmäßigkeitsfragen. Aus rechtlichen Gründen könne man den Weg, den der Herr Reichsarbeitsminister vorgeschlagen habe, wohl gehen; Zweckmäßigkeitsgründe aber sprächen dagegen, und diese würden in der praktischen Auswirkung der Streitfrage schwer ins Gewicht fallen.

Das Kabinett entscheidet sich dahin, daß dem Antrage *Exzellenz Havensteins* und nicht dem des Reichsarbeitsministers zu entsprechen sei.

2. Entwurf eines Gesetzes über einen vorläufigen Handelsvertrag zwischen dem Deutschen Reiche und dem Königreiche der Serben, Kroaten und Slovenen.

Das Kabinett stimmte dem Antrage zu ⁴.

3. Entwurf eines Gesetzes, betreffend elsaß-lothringische Rechtsangelegenheiten.

Das Kabinett stimmte dem Entwurfe zu ⁵.

⁴ Es handelt sich um die gesetzliche Sanktionierung des bereits am 4. 2. und 5.12.1921 nach anfänglichen Differenzen zwischen den Regierungen paraphierten Handelsabkommens. Das Gesetz wird am 6.4.1922 im RT verabschiedet (RT-Drucks. Nr. 4035, RT Bd. 354, S. 6920) und am 11.5.1922 im RGBl. verkündet (RGBl. 1922 II, S. 105).

⁵ Es handelt sich um den Erlaß von Zuständigkeitsvorschriften, die durch das Fehlen eines inländischen Gerichtsstandes in Elsaß-Lothringen notwendig geworden waren. Nach der Abtretung des Gebietes und der damit verbundenen Einstellung des deutschen Gerichtsbetriebes galt es die Durchführung der Vollstreckung jener Urteile zu gewährleisten, die vor der Abtretung gefällt worden waren. Das deutsch-französische Abkommen über elsaß-lothringische Rechtsangelegenheiten vom 5. Mai 1920 (Reichs-Gesetzbl. S. 1995) hatte in dieser Beziehung eine Gesetzeslücke gelassen. Der neue Entwurf (R 43 I/169, Bl. 196-203) gelangt am 20.2.1922 in den RT (RT-Drucks. Nr. 3945, Bd. 372), wird hier in drei Lesungen am 30.3.1922 verabschiedet (RT Bd. 354, S. 6674 A) und am 1.4.1922 verkündet (RGBl. 1922 I, S. 327).

4. Tätigkeit der Kommission zur Vereinfachung und Vereinheitlichung. [vertagt]

5. Entwurf eines Erlasses über die Dienstsiegel und Richtlinien für die Anfertigung von Dienstsiegeln.

Das Kabinett stimmte dem Entwurf zu ⁶.

6. Entwurf von Grundsätzen für die Anstellung der Inhaber eines Versorgungsscheines. [...]

7. Notstandsmaßnahmen im Falle eines Streiks ⁷

Auf Grund der Erfahrungen des letzten Streiks der lebenswichtigen Betriebe sind im Reichsministerium des Innern zur besseren Vorbereitung gegen die in solchen Fällen eintretenden Notstände die in der Vorlage Rk. 1220 (R.M. d. J. I 878) niedergelegten Forderungen aufgestellt worden ⁸. Das Kabinett stimmt nach längerer Beratung den Vorschlägen der Vorlage mit folgenden Änderungen zu:

⁶ Am 1.4.21 hatte das Reichskabinett beschlossen, das Reichssiegel nach dem Entwurf des Graphikers Siegmund von Weech, München, zu gestalten. Daraufhin hatte der Künstler Entwürfe für die einzelnen Anwendungsformen gefertigt: das kleine Reichssiegel als Farbdrukstempel und als Prägestempel, vorgesehen für alle Reichsbehörden, und das große Reichssiegel, vorgesehen für den RPräs., den RK, die RM und den Rechnungshof des Deutschen Reiches, den Staatsgerichtshof, das Reichsgericht, das Reichsverwaltungsgericht und den Reichsfinanzhof zur Ausfertigung von Urteilen und Beschlüssen, das Bundesamt für das Heimatwesen, das Reichsaufsichtsamt für Privatversicherung, das Reichsversicherungsamt, das Reichsversorgungsgericht und das Oberschiedsgericht für Angestelltenversicherung in den Fällen, in denen diese Behörden bisher das große Reichssiegel gebraucht haben, bedingt auch vorgesehen für den Präsidenten des RT und den des VRWiR. Auf amtlichen Schildern und Drucksachen konnte außerdem ein Adler-Entwurf von Rudolf Koch, Offenbach a. M. verwendet werden (R 43 I/831, Bl. 114-172, hier: Bl. 122-139 und R 43 I/1832). Der Erlaß wurde unter dem 30.3.22 veröffentlicht (RGBl. 1922 I, S. 329). – Der auf den Einbänden dieser Edition eingeprägte Adler entstammt dem Siegel der Rkei (kleines Dienstsiegel), die Umrandung ist fortgelassen.

⁷ Das Protokoll zu diesem Punkt hatte ursprünglich anders gelautet; es wurde aufgrund eines Schreibens des RIM vom 27.2.1922 an den StSRkei vom RIMin. neu gefaßt, um den Beschluß möglichst klar zum Ausdruck zu bringen (R 43 I/2120, Bl. 91 f.).

⁸ Das RIM hatte die mit Begleitschreiben vom 10.2.1922 dem RK folgenden Forderungen zur Sicherung der Notstandsversorgung zugesandt: „1. a) Das „Notnetz“, das im Falle eines Streiks der Elektrizitätswerke zu beliefern ist, muß genau festgestellt werden. b) Im Falle eines Streiks der Elektrizitätswerke muß der Magistrat oder Arbeitgeber *sofort* die Streikleitung vor die Frage stellen, ob sie das Notnetz beliefern will oder nicht. Bei Bejahung ist den Arbeitern die Belieferung zu überlassen, falls nicht besondere Gründe eine Abweichung rechtfertigen. Bei Verneinung und bei Nichterfüllung der Zusage ist sofort die „Technische Nothilfe“ zu benachrichtigen. Eine Frist für die Beantwortung ist in der Regel nicht zu lassen; äußerstenfalls ist sie so zu bemessen, daß der Einsatz der Technischen Nothilfe noch am hellen Tage gesichert ist. c) Schon während der friedlichen Zeit ist den Betriebsräten der Elektrizitätswerke und den Gewerkschaften das Notnetz mitzuteilen und ihnen das zu b) bezeichnete Verfahren zur Kenntnis zu geben. Es kann mit ihnen auch in normalen Zeiten über den Umfang des Netzes verhandelt werden, doch treffen die Entscheidungen lediglich die Behörden. d) Schon in friedlichen Zeiten ist die notwendige technische Vorsorge wegen der Abschnürung des Notnetzes zu treffen. e) Erweiterungen der behördlichen Anforderungen mit Rücksicht auf eine eingetretene Notlage sind vorbehalten. f) Entsprechende Vorbereitungen für Streiks in Gas- und Wasserwerken unter Berücksichtigung der für sie geltenden besonderen Verhältnisse zu treffen. – 2. *Zivilalarm der Behörden.* Durch Vereinbarung der beteiligten Behörden des Reichs, Preußens und Berlins sind Regeln für einen Zivilalarm aufzustellen. a) Es ist eine Liste derjenigen Dienststellen und Beamten aufzustellen, die im Falle des Zivilalarms jederzeit telephonisch erreichbar sein müssen. b) In den beteiligten Amtsstellen ist der Telephondienst für den Fall des Zivilalarms entsprechend zu regeln. c) Die Post läßt die betreffenden Leitungen bevorzugt bedienen. d) Der Nachtdienst in den in Frage kommenden Ministerien, Polizeipräsidien, Pressestellen, Magistraten usw. ist im voraus zu regeln. Die Liste muß hierüber Angaben enthalten. e) Alle beteiligten Stellen befinden sich im Besitz der Liste und ihrer Ergänzungen. 3. *Automobildienst.* a) Im voraus ist ein Verfahren festzulegen, durch das im entscheidenden Zeitpunkt die Regierung für wichtige Aufgaben in den Besitz einer größeren Zahl von Lastkraftwagen und Personenkraftwagen gelangen kann. [...] 4. *Besondere Lichtversorgung der Reichsbehörden.* Trotz der unter 1 getroffenen Vorsichtsmaßnahmen ist erneut zu versuchen, eine besondere Kraftanlage für die Lichtversorgung der Regierungsgebäude im Hauptregierungsviertel zu schaffen. Mit der Durchführung dieses Programms wird zu 1, 2 und 3 b das Reichsministerium des Innern und zu 3 a und 4 das Reichsschatzministerium federführend beauftragt. Über das Ergebnis ist im Kabinett zum ersten jeden Monats ohne besondere Aufforderung bis zur Durchführung zu berichten.“ (R 43 I/2120, Bl. 79-81).

Zu 1c: Es wurde der Wunsch ausgesprochen, daß mit den Gewerkschaften auf jeden Fall schon in normalen Zeiten über den Umfang des Notnetzes verhandelt werden soll; die Entscheidung soll der zuständigen Behörde zustehen.

Zu 3a: Die Vorsorge für die Bereitstellung der Automobile übernimmt an Stelle des Schatzministeriums das Reichspostministerium.

Zu 4: Vom Postministerium wird der Anschluß der Telegraphenämter, vom Wehrministerium der Anschluß des Wehrministeriums und vom Verkehrsministerium der Anschluß der Bahnhöfe an die besonderen Kraftanlagen gewünscht, der jedoch wegen der großen Zahl und der Entfernung auf einzelnen Bahnhöfen von einander nicht gut durchführbar sein wird. Da es zweifelhaft bleibt, ob diese Wünsche erfüllt werden können, wird betont, daß die Hauptsache die Sicherung der Notstandsversorgung für alle beteiligten Behörden auf dem zu 1) gegebenen Wege sei. Daneben soll versucht werden, mindestens das engere Regierungsviertel in der Wilhelmstraße mit einer kleineren Kraftanlage zu versehen.

Die weitere Veranlassung übernimmt zu 4) das Reichsschatzministerium, im übrigen – abgesehen von der Bereitstellung der Automobile, die das Reichspostministerium vorbereiten wird – das Reichsministerium des Innern⁹.

8. Einladung der Vereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände zu ihrer Generalversammlung am 8. März in Köln. [...]

9. Eintritt in das Ehrenpräsidium der Ausstellung für Siedlungs- und Sozialfürsorge und -arbeit in Magdeburg. [...]

⁹ Siehe Dok. Nr. 285, P. 8.

Zitierhinweis

Nr. 207 Kabinettsitzung vom 17. Februar 1922, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 570–575 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D207>